

한 국 관 광 공 사 감 사

시정 · 주의 요구

감 사 명 : 온라인 홍보사업 등 용역계약 특정감사

제 목 : 용역계약 검사 및 대가 지급 부적정

관계부서 : ▽▽센터, ●●팀, ▼▼팀

내 용

1. 업무개요

(구)∴∴팀¹⁾, (구)√√팀²⁾, ▼▼팀은 주식회사 ◇◇(이하 “계약상대자”라 한다)와 각각 [표 1]과 같이 온라인 홍보사업 등의 용역을 사후원가검토조건부 계약으로 체결하고 이를 관리·감독하였다.

[표 1] 위 3개 부서가 계약상대자와 체결한 사후원가검토조건부 계약 내역

(단위: 원)

연 번	부서명	계약기간	용역건명	계약금액	정산금액
1	▼▼팀	2018.04.17.~2018.05.10.	L용역	17,100,000	17,100,000
2	▼▼팀	2018.07.31.~2018.09.20.	M용역	21,000,000	20,700,000
3	(구)∴∴팀	2018.08.21.~2018.11.30.	N용역	22,000,000	22,000,000
4	(구)√√팀	2019.08.26.~2019.10.31.	T용역	12,800,000	12,800,000

자료: 계약서류 및 정산서류 내용 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제14조 제1항에 의하면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의

1) 2020. 12. 24. 개정된 「직제규정시행세칙」(2021. 1. 1. 시행)에 의해 ▽▽센터로 통·폐합
2) 2020. 12. 24. 개정된 「직제규정시행세칙」(2021. 1. 1. 시행)에 의해 ●●팀으로 통·폐합

전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사를 하도록 되어있다.

그리고 사후원가검토조건부 계약의 경우 국가계약법 시행령 제9조과 제73조 제3항 등의 규정에 따라 계약의 이행이 완료된 후에는 예정가격 결정기준 등에 따라 원가를 검토하여 정산하여야 하고, 계약 금액 중 정액지급 항목 외 산출내역서에 실비정산으로 표시되어 있는 항목에 대해 각 한도 내에서 집행증빙(세금계산서 등)에 의거 정산하여 지급하도록 하고 있다.

아울러 조달청의 유권해석(공개번호 1705310045)에 따르면, 용역계약일반조건(이하 “일반조건”이라 한다) 제15조 내지 제17조에 의한 경우에는 계약금액을 조정할 수 있으나, 과업내용서에 속하지 아니하는 예정가격조서상의 비목이나 품목의 단가에 대한 과다·과소 계상 혹은 일부 비목이 누락되었다는 사유만으로는 과업내용 변경 및 계약금액을 조정할 수 없다고 되어있다.

따라서 공사는 위 국가계약법의 규정에 따라 사후원가검토조건부 계약의 검사 시 예정가격 결정기준 등에 따라 원가를 검토하고, 실비정산 항목에 대해서는 집행증빙에 의거 정산하여야 하며, 위 일반조건에서 규정하고 있는 물가변동이나 과업내용 변경 등의 사유가 발생하지 않는 한 계약조건(산출내역)으로 정해진 바에 따라 정산하여 용역계약의 대가를 지급하여야 한다.

한편, 공사의 『적격증빙 매뉴얼』³⁾에 따르면, 적격증빙은 「법인세법」 또는 「소득세법」 상 손금으로 인정받거나 가산세를 부담하지 않기 위해 수취하는 서류로 「법인세법」 제116조 제2항 중 ‘여신전문금융업법에 의한 신용카드

3) 2015년 7월 및 2016년 6월 ☞☞팀에서 제작하여 배포한 『직원 회계역량 향상을 위한 적격증빙 매뉴얼』

매출전표’, ‘현금영수증’, ‘부가가치세법 제32조에 따른 세금계산서’, ‘법인세법 제121조 및 소득세법 제163조에 따른 계산서’와 같은 적격증빙서류를 말하며, 간이영수증의 경우 거래처의 사업자등록이 간이과세자로 되어 있는 경우에만 인정이 되고, 일반과세자인 경우는 절대 승인이 불가하다고 되어있다.

따라서 공사는 계약대가의 정산 시 계약상대자가 용역계약의 과업 수행에 사용한 간이영수증의 발행처가 일반과세자인 경우에는 해당 영수증을 인정하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ▼▼팀의 경우

▼▼팀은 2018. 6. 28. L용역([표 1]의 연번 1)의 검사를 완료한 후 같은 해 7. 4. 계약상대자가 청구한 대가 17,100,000원을 전액 지급하였다.

그런데 위 용역의 정산보고서에는 수기 간이영수증에 의해 집행된 내역이 총 8건(합계 222,000원) 첨부되었는데, 위 간이영수증의 발행처는 일반과세자이므로 공사의 회계기준 상 적격증빙이 아니다. 따라서 ▼▼팀은 검사 시 위 경비의 정산을 불인정했어야 한다.⁴⁾

그러나 ▼▼팀은 계약상대자가 제출한 해당 집행내역을 전부 인정하는 등 감사 업무를 미흡하게 처리하였고, 그 결과 계약상대자에게 213,235원⁵⁾의 대가가 과다 지급되었다.

4) 또한 영수증의 필체를 보면 발행처가 다름에도 불구하고 동일인(1인)에 의해 작성된 것으로 추정됨

5) 계약대가 17,100,000원 - 재정산 대가 16,886,765원[당초 인정된 집행금액(17,108,765원) - 불인정 대상 간이영수증 집행금액(222,000원)]

그리고 ▼▼팀은 2018. 11. 2. M용역([표 1]의 연번 2)의 검사를 완료한 후 같은 해 11. 8. 계약상대자가 청구한 대가 20,700,000원을 전액 지급하였는데, 위 용역의 정액항목 산출내역의 합계는 [표 2]와 같이 11,426,811원(부가가치세 포함)이다.

[표 2] M용역의 산출내역 및 재정산내역

(단위: 원)

구분	내용	산출내역	정산금액 (A)	재정산금액 (B)	과지급액 (A-B)
정액 (인건비)	이벤트 전략수립 및 일정 관리	1,197,530	12,000,000	11,426,811	-
	이벤트 마이크로페이지 제작 및 세팅	2,395,060			
	이벤트프로모션 운영	2,395,060			
	이벤트 활성화를 위한 홍보 활동	3,826,400			
	보유네트워크 및 네이버사이트 등록	573,960			
	인건비 소계	10,388,010			
	정액 대상 부가가치세	1,038,801	8,772,266	8,772,266	
실비정산	온라인광고 및 제휴마케팅	9,000,000			
	실비정산 대상 부가가치세	900,000			
합계		21,000,000 ^{주1)}	20,700,000 ^{주2)}	20,199,077	500,923

주 1: 십만 원 이하 단위 절사하여 계약 체결

주 2: 만 원 이하 단위 절사하여 정산

자료: 산출내역서 및 정산보고서 내용 재구성

그러나 ▼▼팀은 계약상대자가 제출한 정산보고서의 정액항목 합계 12,000,000원의 정산을 그대로 인정 등 검사 업무를 미흡하게 처리하였고, 그 결과 [표 2]와 같이 계약상대자에게 500,923원의 대가가 과다 지급되었다.

나. (구):::팀의 경우

(구):::팀은 2018. 11. 13. N용역([표 1]의 연번 3)의 검사를 완료한 후 같은 해 11. 19. 계약상대자가 청구한 대가 22,000,000원을 전액 지급하였다.

그런데 위 용역은 사후원가검토조건부로 계약⁶⁾하였기 때문에 실비정산에 해당하는 항목에 대하여 원가와 집행증빙의 적정성에 대해 검토를 한 후 정산을

6) 산출내역서에 온라인 광고 7,500,000원과 사업운영비 4,000,000원이 실비로 구분되어있음

했어야 하나 (구):::팀은 위와 같은 검토를 하지 않고 계약상대자가 청구한 대가를 전액 지급하는 등 업무를 부적정하게 처리하였다.

그 결과 (구):::팀은 계약상대자가 실제 집행한 금액인 19,233,765원⁷⁾보다 계약상대자에게 2,766,235원의 대가를 과다 지급하였다.

다. (구)✓/✓팀의 경우

(구)✓/✓팀은 2019. 11. 1. T용역'([표 1]의 연번 4)의 검사를 완료한 후 같은 해 11. 12. 계약상대자가 청구한 대가 12,800,000원을 전액 지급하였다.

그런데 위 용역은 [표 3]과 같이 실비정산 항목의 한도를 9,000,000원(부가세 제외)로 하여 계약이 체결되었는데, 계약상대자가 제출한 결과보고서에 의하면 해당 항목에서 실제 집행된 금액은 8,400,000원이었다.

[표 3] T용역의 산출내역 및 정산결과

(단위: 원)

구분	계약조건		정산결과		비고
	내용	금액	내용	금액	
정액	PM 인건비	2,637,228	PM 인건비	2,637,228	-
	부가가치세	263,723	부가가치세	263,723	-
실비정산	☎☎ 제휴마케팅	9,000,000	☎☎ 제휴마케팅	8,400,000	실비 과소 집행
	부가가치세	900,000	대행수수료	1,500,000	계약조건에 없는 비목 추가
합계		12,800,000 ^{주)}	합계	12,800,000 ^{주)}	

주: 천 원 이하 단위 절사하여 계약 체결 및 정산
자료: 산출내역서 및 결과보고서 내용 재구성

따라서 (구)✓/✓팀은 계약조건(산출내역)으로 정해진 바에 따라 정산하여 총 12,141,016원⁸⁾의 대가를 계약상대자에게 지급했어야 한다.

7) 계약상대자가 제출한 정산보고서의 지출금액 합계는 19,225,547원(정액 10,000,000원 + 실비 9,225,547원)이라고 되어있으나, 이 금액은 정액항목인 인건비(10,008,218원)의 만 원 이하 단위가 절사된 금액이므로 해당 절사금액을 반영하여 재산정

8) 정액항목 2,637,288원 + 실비항목 8,400,000원 + 부가가치세(10%) 1,103,728원 = 12,141,016원

그러나 (구)√/√팀은 일반조건의 제15조 내지 제17조에서 규정하고 있는 물가변동이나 과업내용 변경 등의 사유가 발생하지 않았음에도 불구하고 계약조건(산출내역)에 없는 실비정산 항목의 비목(대행수수료)이 신규로 추가된 계약상대자의 정산서류를 그대로 인정하여 계약금액 12,800,000원을 전액 지급하는 등 업무를 부적정하게 처리하였다.

그 결과 (구)√/√팀은 계약상대자에게 658,984원의 대가를 과다 지급하였다.

관련부서 의견 및 검토결과

▽▽센터, ●●팀, ▼▼팀은 감사결과를 수용하면서 향후 유사사례가 발생하지 않도록 계약업무를 철저히 하고, 계약상대자에게 과다 지급된 대가는 환수 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 계약상대자에게 과다 지급된 계약의 대가 4,139,377원⁹⁾을 환수하시고,(시정)
- ② 용역계약의 검사 및 대가 지급 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

9) ▼▼팀 714,158원, ▽▽센터 2,766,235원, ●●팀 658,984원